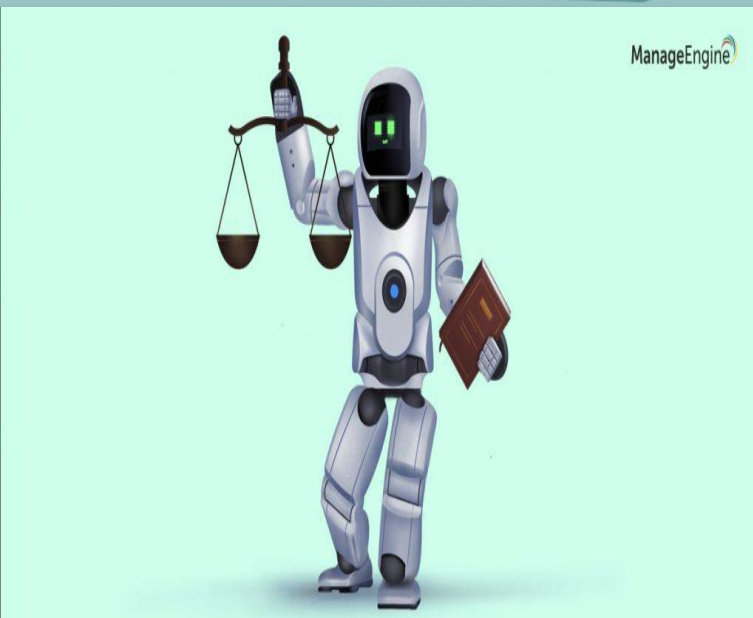
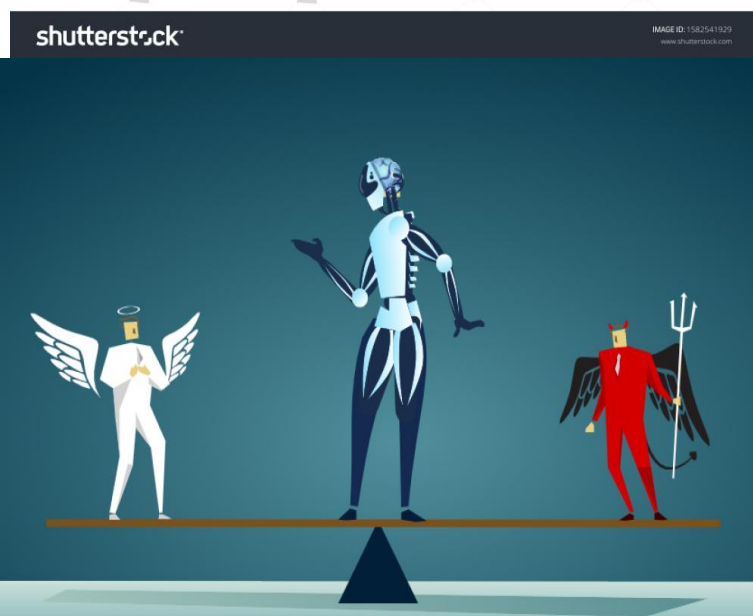




Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm ở Việt Nam



Nội dung chính

1

Khái luận về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm

Giới thiệu tổng quan về khái niệm và tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

2

Xu thế điều chỉnh trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trên thế giới

Phân tích các xu hướng toàn cầu trong việc quản lý và phát triển AI có trách nhiệm.

3

Thực trạng khung chính sách về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm ở Việt Nam

Đánh giá tình hình hiện tại của chính sách AI ở Việt Nam.

4

Khuyến nghị cho Việt Nam

Đề xuất các giải pháp và hướng đi cho việc phát triển AI có trách nhiệm tại Việt Nam.



1. Khái luận về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm



Bản chất của TTNT

Giải thích khái niệm và đặc trưng của TTNT.



Tính xã hội

Mối liên hệ giữa TTNT với cá nhân và với cộng đồng



Tính đạo đức

Hai khía cạnh của đạo đức TTNT

1.1. Bản chất xã hội của trí tuệ nhân tạo

Tính kỹ nghệ độc đáo

Đặc trưng chính của TTNT là tính kỹ nghệ - nhưng mang khả năng "độc lập" riêng có mà không kỹ nghệ nào trước đó có được.

Phục vụ con người

Được chế tạo bởi con người, nhằm phục vụ con người - nhưng cũng mang tính xã hội của loài người.





1.2. Áp dụng trí tuệ nhân tạo nhìn từ khía cạnh xã hội – quy mô cá nhân

1 Tương tác con người - máy

Tương tác giữa con người với máy móc nói chung (human - machine interaction).

2 Thích nghi với tin học

Sự thích nghi của con người với tin học: mọi cá nhân, mọi cấp độ đều tương tác với TTNT ở hoàn cảnh nhất định.

3 Bảo vệ quyền con người

Bảo vệ quyền con người trong ứng dụng TTNT: các quyền về việc làm, chăm sóc y tế, môi trường, quyền trong lĩnh vực kinh doanh (bảo vệ dữ liệu, bí mật kinh doanh),...



1.2. Áp dụng trí tuệ nhân tạo nhìn từ khía cạnh xã hội – Quy mô cộng đồng

Phân biệt đối xử mới

Sự phân biệt đối xử không còn dựa chủ yếu trên các tiêu chí truyền thống như giới tính, độ tuổi,...mà sẽ chuyển sang các hình thức khác khó nhận biết và dễ gây hậu quả hơn.

Phân hóa giàu nghèo

Phân hóa giàu nghèo dẫn đến bất bình đẳng: không chỉ giữa lao động nam – nữ mà còn giữa lao động chưa thành niên/lao động cao tuổi với khối lao động còn lại; lao động trực tiếp và lao động trực tuyến. Bất bình đẳng trong tiếp cận các thành tựu khoa học tiến bộ, ...

Cơ hội phát triển không đồng đều

Công bằng xã hội

TTNT giúp thúc đẩy công bằng xã hội: Những rào cản truyền thống về giới tính, độ tuổi, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng tiếp tục được giảm bớt, không phải chịu tác động của những định kiến truyền thống.



1.3. Áp dụng trí tuệ nhân tạo nhìn từ khía cạnh đạo đức

1

Hậu quả xã hội tiêu cực

Các hậu quả xã hội tiêu cực có thể xảy ra của việc sử dụng các thuật toán trong TTNT.

2

Đạo đức TTNT khác biệt với đạo đức của các công nghệ khác
hành vi đạo đức của một hệ thống thông minh trong tình huống mà quyết định của nó liên quan đến con người.

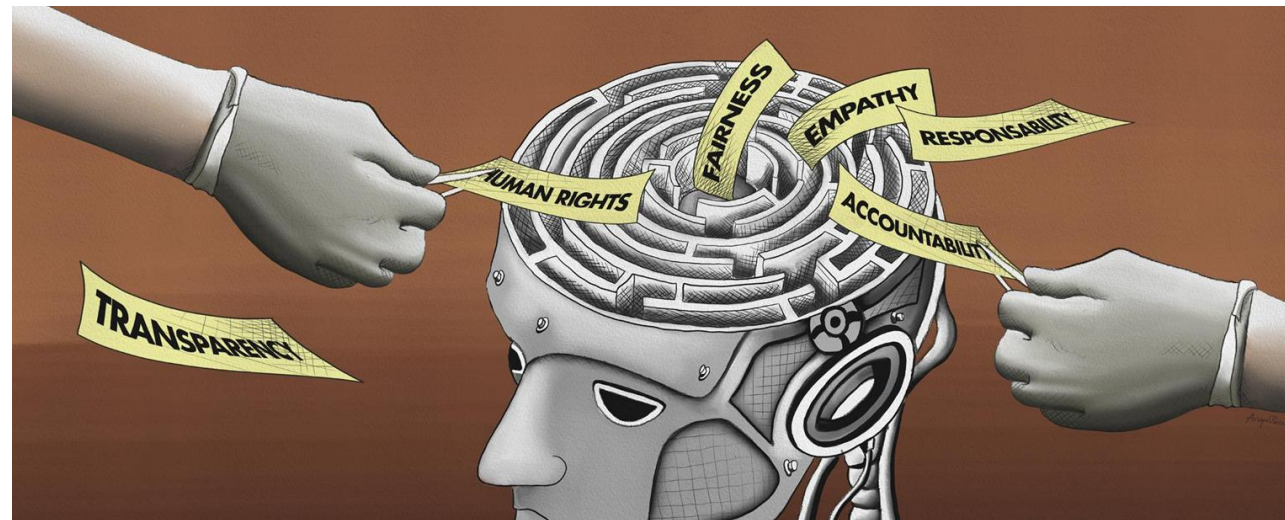
3

Khả năng độc lập của AI

AI có khả năng độc lập đưa ra quyết định liên quan đến một người, phân tích dữ liệu với khối lượng và với tốc độ mà một người không thể làm được, con người khó có thể kiểm soát

1.3. Áp dụng trí tuệ nhân tạo nhìn từ khía cạnh đạo đức – Hai khía cạnh

Quyết
định
có
đạo
đức



Ứng dụng có đạo đức



1.3. Áp dụng trí tuệ nhân tạo nhìn từ khía cạnh đạo đức

Quyết định có đạo đức

Ban đầu một chương trình cho TTNT được viết bởi con người, nhưng trong tương lai hệ thống TTNT hoạt động gần như độc lập, nó có thể tự cải thiện, tái cấu trúc, cải thiện các thông số của nó.

Cần đảm bảo rằng hệ thống được định hướng ban đầu bởi các cân nhắc về đạo đức.

Ứng dụng có đạo đức

Phân tích và ngăn ngừa các xung đột đạo đức nảy sinh trong quá trình sử dụng TTNT, bao gồm: vi phạm quyền riêng tư, khả năng phân biệt đối xử, phân tầng xã hội, vấn đề việc làm, v.v.

Đạo đức nghề nghiệp của các nhà phát triển hệ thống AI, nó cũng cần được xem xét và trong tương lai có thể tạo ra các quy tắc đạo đức và khuyến nghị cho các nhà phát triển.

Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm: Nhu cầu và triển vọng

1

Nhu cầu

Nhấn mạnh khía cạnh đạo đức/độ tin cậy/ tính có trách nhiệm của TTNT (Ethical/Trustworthy/Responsible AI)

2

Định nghĩa

Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm (AI có trách nhiệm) là một cách tiếp cận thúc đẩy phát triển, đánh giá và triển khai các hệ thống TTNT theo cách an toàn, bảo mật và có đạo đức

3

Khung lý thuyết

Khung lý thuyết: TTNT có trách nhiệm → TTNT đáng tin cậy

4

Triển vọng Niềm tin người dùng

"Người tiêu dùng sẽ tự tin hơn khi sử dụng TTNT nếu họ biết TTNT đó là hợp pháp, an toàn, và được thiết kế theo hướng tôn trọng quyền riêng tư, không phân biệt đối xử..."

5

Mục tiêu cốt lõi

Mục tiêu cốt lõi của ý niệm TTNT có trách nhiệm Tăng cường niềm tin cho xã hội và người tiêu dùng về TTNT.



2. Xu thế điều chỉnh trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trên thế giới

TTNT đang phát triển nhanh chóng và tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Điều này dẫn tới xu hướng toàn cầu về thúc đẩy TTNT có trách nhiệm thông qua các công cụ điều chỉnh, đặc biệt là công cụ đạo đức.

Những công cụ điều chỉnh trí tuệ nhân tạo



Công nghệ

Các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn và kiểm soát TTNT



Nguyên tắc đạo đức

Hướng dẫn về việc phát triển và sử dụng TTNT có đạo đức



Pháp luật

Các quy định pháp lý điều chỉnh việc phát triển và ứng dụng TTNT



Chính sách của Nhà nước

Các chính sách và chiến lược quốc gia về TTNT

2.1. Kết hợp Luật cứng và Luật mềm

Luật cứng (Hard Law)

- Đạo luật chung về trí tuệ nhân tạo (General Regulation)
- Tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro (Risk-based approach)
- Ví dụ: Quy chế pháp lý điều chỉnh TTNT của Ủy ban châu Âu – AI Act 2024

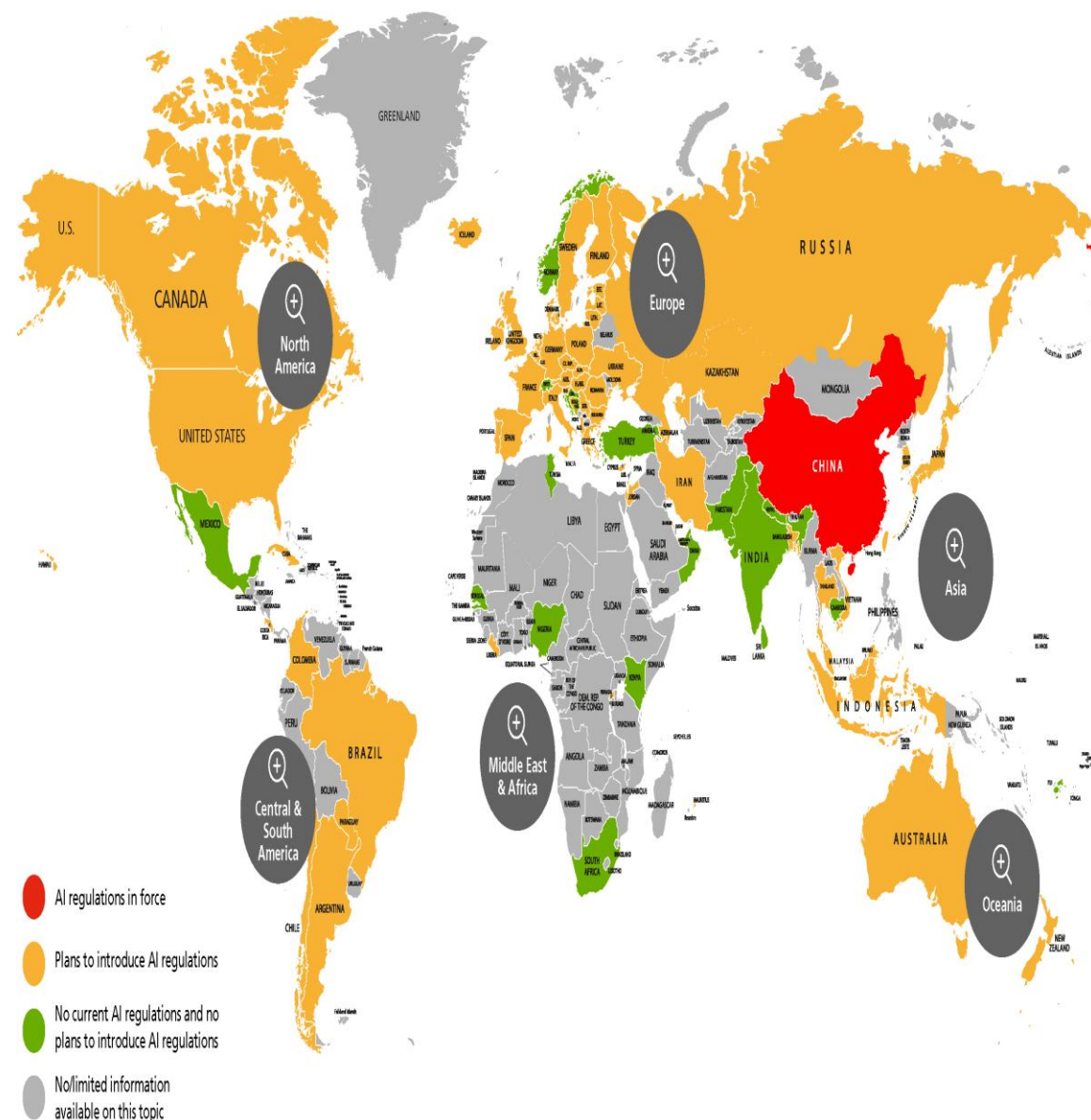
Luật mềm (Soft "Law" – Self-regulation)

- Bộ nguyên tắc về TTNT đáng tin cậy/ có trách nhiệm
- Các tổ chức quốc tế: OECD (2019), UNESCO (2021)...
- Các quốc gia và khu vực: EU, Australia, Hoa Kỳ, Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản...

Interactive World Map

For more information on a particular region click zoom icons
or use the menu to navigate.

All North America Central & South America Europe Africa Asia Oceania



2.2. Một số bộ nguyên tắc về TTNT có trách nhiệm

1

Bộ nguyên tắc chung

OECD (2019), Australia (2019), Liên minh châu Âu (2019), UNESCO (2021), Hoa Kỳ (2022, 2023), Trung Quốc (2023), ASEAN (2/2024), Nhật Bản (4/2024)

2

Bộ nguyên tắc theo lĩnh vực

- Lĩnh vực giáo dục: Hướng dẫn của UNESCO về TTNT tạo sinh và giáo dục (2023);
- Lĩnh vực y tế: Các khuyến nghị của WHO về nguyên tắc đạo đức của TTNT trong chăm sóc sức khỏe (2021, 2023, 2024)



Các giá trị cốt lõi của trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm

Tôn trọng quyền tự chủ của con người

Đảm bảo rằng TTNT không làm suy giảm quyền tự quyết của con người.

Ngăn ngừa thiệt hại

Phát triển và sử dụng TTNT theo cách không gây hại cho con người và xã hội.

Công bằng

Đảm bảo TTNT không tạo ra hoặc làm trầm trọng thêm sự phân biệt đối xử.

Có thể giải thích

Đảm bảo tính minh bạch và khả năng giải thích các quyết định của TTNT.



Nội dung cốt lõi (điểm chung) của các Bộ nguyên tắc về TTNT có trách nhiệm

1 Tính tự chủ và sự giám sát của con người

Đảm bảo con người luôn giữ quyền kiểm soát cuối cùng đối với các hệ thống TTNT.

2 Bền vững kỹ thuật và an toàn

Xây dựng các hệ thống TTNT đáng tin cậy, an toàn và bảo mật.

3 Quyền riêng tư và quản trị dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo quản lý dữ liệu có trách nhiệm.

4 Tính minh bạch và có thể giải thích được

Đảm bảo khả năng hiểu và giải thích các quyết định của hệ thống TTNT.



Nội dung cốt lõi (điểm chung) của các Bộ nguyên tắc về TTNT có trách nhiệm

- 5 Tính đa dạng, bao trùm, không phân biệt đối xử và công bằng**
Bảo đảm đáp ứng với tính đa dạng về năng lực của người dùng
- 6 Thịnh vượng xã hội và môi trường**
- 7 Trách nhiệm giải trình**

Sự phù hợp giữa các nguyên tắc về TTNT có trách nhiệm và các mục tiêu phát triển bền vững



Nguyên tắc TTNT	Mục tiêu PTBV tương ứng
Tính tự chủ và sự giám sát của con người	SDG 16: Hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh
Bền vững kỹ thuật và an toàn	SDG 9: Công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng
Quyền riêng tư và quản trị dữ liệu	SDG 16: Hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh
Tính minh bạch và có thể giải thích được	SDG 16: Hòa bình, công lý và thể chế vững mạnh



3. Thực trạng khung chính sách về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm ở Việt Nam

1

Nhận thức về tầm quan trọng

Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển TTNT có trách nhiệm.

2

Chiến lược quốc gia

Đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

3

Hướng dẫn cụ thể

Bộ KH&CN đã ban hành hướng dẫn về nguyên tắc nghiên cứu, phát triển các hệ thống TTNT có trách nhiệm.

4

Cần hoàn thiện

Tuy nhiên, khung chính sách vẫn cần được hoàn thiện và cụ thể hóa hơn nữa.

Khung chính sách về TTNT có trách nhiệm ở Việt Nam

1

2021: Chiến lược quốc gia

Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, nhấn mạnh phát triển TTNT lấy con người và doanh nghiệp làm trung tâm., tránh lạm dụng công nghệ và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2

11/6/2024: Quyết định 1290/QĐ-BKHCN

Bộ KH&CN ban hành Hướng dẫn về nguyên tắc nghiên cứu, phát triển các hệ thống TTNT có trách nhiệm, đưa ra 9 nguyên tắc định hướng.:

(1) Hợp tác và đổi mới – (2) Tính minh bạch – (3) Khả năng kiểm soát – (4) An toàn – (5) Bảo mật – (6) Quyền riêng tư – (7) Tôn trọng quyền và phẩm giá con người – (8) Hỗ trợ người dùng – (9) Trách nhiệm giải trình.

3

Tương lai: Hoàn thiện khung pháp lý và đạo đức

Cần tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa khung pháp lý và đạo đức về TTNT có trách nhiệm, phù hợp với xu hướng quốc tế và đặc thù của Việt Nam.





4. Khuyến nghị cho Việt Nam

4.1 Hoàn thiện khung pháp lý và đạo đức

Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý và khung khổ đạo đức về TTNT có trách nhiệm, bao gồm nghiên cứu cả luật cứng và luật mềm.

4.2 Mục tiêu thúc đẩy TTNT có trách nhiệm/đáng tin cậy

- Cân bằng giữa thúc đẩy phát triển và kiểm soát rủi ro;
- Hướng tới xây dựng chính sách có khả năng phát ra tín hiệu cho xã hội thúc đẩy niềm tin vào TTNT;
- Trụ cột cốt lõi: Hợp pháp – Đạo đức – Bền vững công nghệ

4.3 Cách tiếp cận: Hướng tới kỷ nguyên TTNT vị nhân sinh (Human-centric AI)

Phát triển TTNT lấy con người làm trung tâm, tôn trọng sự đa dạng và hướng tới sự phát triển bền vững



4. Khuyến nghị cho Việt Nam

4.4 Xây dựng Bộ nguyên tắc chung và Hướng dẫn về TTNT có trách nhiệm

- Công cụ điều chỉnh: Bộ nguyên tắc chung và Hướng dẫn về TTNT có trách nhiệm (luật “mềm”)
 - Là văn bản mang tính khuyến nghị, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT có trách nhiệm;
 - Vừa tích hợp chuẩn mực quốc tế chung về TTNT có trách nhiệm, vừa phản ánh được thực tiễn của Việt Nam.
- Bộ nguyên tắc là văn bản “sống” – “Living document”
 - Được đánh giá, kiểm nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực điển hình;
 - Được xây dựng với sự tham gia đông đảo của các bên liên quan;
 - Mang tính linh hoạt, thích ứng, liên tục được cập nhật và điều chỉnh.

The background features a central scale of justice within a glowing blue circular frame. Two hands are visible on the left and right sides, reaching towards the center. A network of white lines and dots is overlaid on the blue background.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

KHOA LUẬT, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

PGS.TS. NGUYỄN THỊ QUẾ ANH - PGS.TS. VŨ CÔNG GIAO - TS. MAI VĂN THẮNG
(Đồng chủ biên)

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VỚI PHÁP LUẬT VÀ QUYỀN CON NGƯỜI

(Sách tham khảo)



NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

PGS.TS. NGUYỄN THỊ QUẾ ANH
TS. NGUYỄN BÍCH THẢO - TS. ĐỖ GIANG NAM
(Đồng chủ biên)

TÁC ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CÁC CÔNG NGHỆ SỐ MỚI NỔI KHÁC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LUẬT TƯ

(KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC)



NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP